



PUTUSAN
Nomor 729/Pid.B/2024/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Irvan Aviary Alias Aden Bin Toto Mulyanto
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/27 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Pasir Koja Rt. 008 Rw. 003 Kel. Sukahaji Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Muhamad Irvan Aviary Alias Aden Bin Toto Mulyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 729/Pid.B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya : **Ira Maulia Nurkusumah, S.H., Donny Simbolon S.H., Jeanis Dewi Nur Santoso, S.H., M.H., Novi Rahmawati, S.H., Aulia Fairuz Nabil, S.H., Rr. Novaryana Laras Dewi P., S.H., Yanti Rahmadani, S.H.*, Liani Luthfia Barlian, S.H.*.** Berdasarkan Surat Kuasa No: 004/SKP/M&P/VIII/2024 tertanggal 28 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 729/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 729/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD IRVAN AVIARY Alias ADEN Bin TOTO MULYANTO** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** melanggar **Pasal 338 KUHP** Sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam **Dimusnahkan**;
5. Menetapkan agar **Terdakwa MUHAMAD IRVAN AVIARY Alias ADEN Bin TOTO MULYANTO**, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa **MUHAMMAD IRVAN AVIARY Alias ADEN Bin TOTO MULYANTO** untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 729/Pid.B/2024/PN Bdg



2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD IRVAN AVIARY Alias ADEN Bin TOTO MULYANTO dari dakwaan Pasal 338 KUHP dan/atau Pasal 351 ayat (3) KUHP.
3. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Terdakwa MUHAMMAD IRVAN AVIARY Alias ADEN Bin TOTO MULYANTO;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Replik / Tanggapan Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menolak Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa / Penasehat Hukum atas nama **Terdakwa MUHAMAD IRVAN AVIARY Alias ADEN Bin TOTO MULYANTO** untuk seluruhnya;
3. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD IRVAN AVIARY Alias ADEN Bin TOTO MULYANTO** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja merampas nyawa orang lain melanggar Pasal 338 KUHP Sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum** dan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Surat Tuntutan (*Requisitor*) yang kami bacakan dan serahkan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa MUHAMMAD IRVAN AVIARY Alias ADEN Bin TOTO MULYANTO untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD IRVAN AVIARY Alias ADEN Bin TOTO MULYANTO dari dakwaan Pasal 338 KUHP dan/atau Pasal 351 ayat (3) KUHP;
3. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Terdakwa MUHAMMAD IRVAN AVIARY Alias ADEN Bin TOTO MULYANTO;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil- adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Primair :

Bahwa **Terdakwa MUHAMAD IRVAN AVIARY Alias ADEN Bin TOTO MULYANTO**, Pada hari Senin Tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan April 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung Provinsi Jawa Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain,”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin Tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 17.30 Wib, Terdakwa berkumpul sembari meminum minuman keras jenis tuak bersama dengan Saksi Ikhsan, Saksi Sandi, Saksi Ilham, Saksi Agung dan Korban Salman lalu Saksi Ikhsan dan Terdakwa pergi untuk mengamen lalu Korban Salman memberitahukan kepada Saksi Sandi dan Saksi Ilham dirinya sakit hati dan kesal kepada terdakwa karena setiap hasil mengamen tidak dibagi rata lalu setelah mendengar perkataan dari Korban Salman kemudian Saksi Sandi mengajak Korban Salman dan Saksi Ilham untuk menemui terdakwa di sekitaran depan Bank BCA yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung kemudian pada saat Terdakwa didatangi oleh Saksi Sandi, Saksi Ilham dan Korban Salman Saksi Ilham langsung menanyakan kepada terdakwa “Meneh naon ngajajah wae barudak, abong-abong barudak caricing wae, (kamu kenapa menjajah anak-anak (pengamen), mentang-mentang anak-anak (pengamen) diam saja” lalu dijawab oleh terdakwa “iraha teuing urang ngajajah barudak (kapan saya menjajah anak-anak (pengamen) ?” kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut sembari berkata “urang dek meuli baso tahu heula (saya mau beli baso tahu dulu)” kemudian Terdakwa pergi kearah tukang baso tahu (Daftar Pencarian Saksi) dengan jarak sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dari posisi Korban Salman lalu sesampainya di roda tukang basok tahu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau di roda baso tersebut dan kembali berbalik kearah Saksi Ilham lalu saat melihat Terdakwa berjalan kerahnya sambil memegang 1 (satu) bilah pisau, Saksi Ilham langsung berdiri seraya berkata “Sok tusuk aing (ayo tusuk saya)” kemudian Terdakwa menusuk 1 (satu) bilah pisau tersebut kearah perut Saksi Ilham namun ditangkis oleh Saksi ilham kemudian Saksi Ilham memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala terdakwa yang mengakibatkan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 729/Pid.B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau terlepas dari genggamannya terdakwa dan Saksi Ilham kabur menjauh dari terdakwa kemudian terdakwa kembali mengambil 1 (satu) bilah pisau tersebut lalu datang Korban Salman dari arah samping sembari memukul ke arah kepala terdakwa sebanyak 1 kali kemudian Korban Salman kembali memukul ke arah kepala terdakwa namun ditangis oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya lalu terdakwa dengan posisi tangan kanan memegang 1 (satu) bilah pisau langsung menusukkan pisau tersebut ke arah dada sebelah kiri Korban Salman sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa mencabut pisau yang tertancap di dada sebelah kiri korban salman kemudian Korban Salman berjalan ke arah trotoar dan langsung terkapar dengan posisi terlentang di atas trotoar tersebut sedangkan terdakwa mengejar saksi Ilham dan Saksi Sandi namun dikarenakan banyak masyarakat yang mendekat, Terdakwa langsung berlari ke arah roda baso tahu sembari membuang pisau tersebut ke bawah roda baso tahu kemudian terdakwa melarikan diri kerumahnya.

- selanjutnya Korban Salman dibawa oleh Saksi Ilham dan Saksi Sandi ke rumah sakit Immanuel Kota Bandung namun pada saat berada di Rumah Sakit Immanuel Kota Bandung, Korban Salman dinyatakan sudah meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 008065 tanggal 15 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Judith Tiara selaku Pimpinan/ Dr. Jaga yang menyatakan Sdr. Salman Alfarezi telah meninggal dunia di Rumah Sakit Immanuel pada tanggal 15 April 2024 jam 20.12 Wib.
- Bahwa berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Mayat Salman Alfarezi Nomor : R/VeR/76/IV/2024/DOKPOL tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, SpFM., M.Sc selaku dokter forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah Sdr. Salman Alfarezi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. Label mayat : Tidak ada
2. Tutup bungkus mayat :
 - a. Satu buah kantong jenazah berwarna merah berbahan terpal bertuliskan “Palang Merah Indonesia Kota Bandung dan logo Palang Merah”
 - b. Satu lembar plastik bening
 - c. satu lembar kain kafan
3. Perhiasan mayat : pada jari tengah tangan kanan terpasang sebuah cincin berwarna abu berbahan logam dengan mata batu berwarna hitam
4. Pakaian :

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 729/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan “GADLESS SYMPTOMPS” pada bagian depan dan bergambar tengkorak pada bagian belakang, ukuran “L” dengan merek “Meto Dalil”. pada bagian perut kiri, tiga puluh enam sentimeter dibawah jahitan baju puncak bahu, sebelas sentimeter dari jahitan samping kiri, terdapat robekan seluas satu koma lima kali nol koma dua sentimeter dengan bercak darah.
- b) celana Panjang model PDL berwarna coklat berbahan kanvas. pada tali ikat pinggang bagian depan sebelah kanan tergantung sebuah dompet berbahan kulit sintetis dengan merek “Triplet-G” digantung dengan rantai dan tali kur
- c) celana pendek berwarna dasar hitam bermotif daun berwarna putih dan abu tanpa merek dan ukuran
- d) celana dalam warna hijau tanpa merek dan ukuran
5. Benda disamping mayat : plastik berwarna bening berisi sepasang Sepatu olahraga berwarna hitam dan putih dengan merek “Vans” tanpa ukuran bertali Sepatu berwarna putih dengan pasang kaos kaki berwarna abu bergambar ayam jago berwarna merah dan hitam
6. Kaku mayat terdapat pada leher, lipat tangan dan lipat pergelangan tangan suka dilawan. lebam mayat pada bagian belakang keunguan tidak hilang pada penekanan
7. mayat adalah mayat seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur dua puluh satu tahun, kulit sawo matang, gizi kurang, Panjang tubuh seratus enam puluh tujuh sentimeter, berat tubuh tidak ditimbang, zakar disunat
8. identitas khusus :
 - a. pada lengan kanan atas sisi luar, dua sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat tato gambar manusia bertopi kepala harimau, ukuran tujuh belas koma lima sentimeter kali Sembilan sentimeter
 - b. pada tangan kanan bagian bawah sampai pergelangan tangan sisi luar, empat puluh tiga sentimeter kali tujuh koma lima sentimeter
 - c. pada lengan atas kiri bagian luar, lima belas sentimeter dibawah puncak bahu, empat belas sentimeter di atas lipat sikut terdapat tato gambar manusia memegang kepala rusa dan kepala manusia berwarna hitam dan merah, ukuran dua puluh lima sentimeter kali dua belas sentimeter

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 729/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. melingkari lengan bawah kiri sampai punggung tangan, terdapat tato bergambar abstrak berwarna hitam, hijau, merah dan biru, ukuran tiga puluh dua sentimeter kali dua puluh tiga sentimeter
9. Rambut kepala berwarna hitam tumbuh lurus Panjang sepuluh sentimeter. alis mata berwarna hitam tumbuh lebat Panjang nol koma enam sentimeter. bulu mata berwarna hitam tumbuh lurus Panjang nol koma delapan sentimeter. kumis berwarna hitam tumbuh jarang Panjang nol koma delapan sentimeter. jenggot terukur. rambut kelamin berwarna hitam tumbuh lebat Panjang tiga sentimeter.
10. Mata kanan terbuka empat milimeter dan mata kiri terbuka lima milimeter. selaput bening mata kanan dan kiri jernih. teleng mata kanan dan kiri bulat, diameter lima sentimeter. warna tirai mata kanan dan kiri coklat. selaput bola mata kanan dan kiri putih. selaput kelopak mata kanan dan kiri pucat.
11. Hidung : mancung. telinga : oval. mulut terbuka tiga milimeter. lidah tidak terjulur, tidak digigit.
12. Gigi-geligi :
 - a. pada rahang atas sisi kiri gigi-geligi lengkap
 - b. pada rahang atas sisi kanan gigi-geligi lengkap
 - c. pada rahang bawah sisi kiri gigi geraham belakang ketiga tidak ada
 - d. pada rahang bawah sisi kanan gigi geligi lengkap
13. Dari lubang mulut keluar cairan warna bening yang sudah mengering. dari lubang hidung, kedua lubang telinga, lubang kemaluan tidak keluar apapun . dari lubang pelepasan keluar massa kuning kehijauan.
14. Luka-luka:
 - a. Pada dahi sebelah kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah batas tumbuh rambut bagian depan, tepat di ujung alis kiri sisi dalam terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter.
 - b. pada ujung alis sisi luar, tujuh koma lima garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, dua sentimeter dari ujung mata kiri aiai luar terdapat dua luka lecet tekan dengan ukuran masing-masing nol koma tujuh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan nol koma delapan sentimeter kali nol koma empat sentimeter.



- c. pada pelipis kiri, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi sudut mata sisi luar terdapat luka lecet, ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter
- d. pada batang hidung sisi kiri, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter dari ujung mata kiri sisi dalam terdapat luka lecet, ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- e. pada cuping hidung kiri terdapat beberapa luka lecet
- f. pada pipi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi cuping hidung terdapat sekumpulan luka lecet, dengan ukuran terbesar satu sentimeter kali nol koma Sembilan sentimeter
- g. pada lengan kiri bagian bawah sisi dalam, tiga sentimeter dibawah siku terdapat luka lecet, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter
- h. pada lengan bawah kiri bagian dalam, lima sentimeter dibawah sikut terdapat dua luka lecet, ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma dua sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter
- i. pada lengan bawah kanan bagian dalam, dua koma lima sentimeter dibawah siku terdapat luka lecet, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter
- j. pada lengan kanan bagian bawah sisi luar, tiga sentimeter dibawah siku terdapat luka lecet, ukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma tiga sentimeter
- k. pada dada sisi kii, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh tujuh sentimeter dibawah puncak bahu, seratus tiga belas sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dasar rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang satu koma lima sentimeter dengan satu sudut lancip tampak tertutup kasa dan plester putih.

II. PEMERIKSAAN DALAM

15. Jaringan lemak dibawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal lima milimeter dan daerah perut lima belas milimeter. otot berwarna coklat kemerahan, tebal sekat rongga badan kanan setinggi iga lima dan kiri setinggi iga enam. sekat rongga badan kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan tampak terpotong sepanjang nol koma lima sentimeter dikelilingi oleh resapan darah ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter. tulang dada utuh. pada sisi kiri, tiga sentimeter dari garis

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 729/Pid.B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan daeapan setinggi sela iga enam hingga iga tujuh yang terpotong sepanjang empat sentimeter dikelilingi resapan darah seluas empat belas kali sebelas sentimeter. dalam rongga dada kanan tidak terdapat cairan, dalam rongga dada kiri terdapat darah sebanyak seribu dua ratus sepuluh mililiter dan tiga ratus Sembilan puluh gram bekuan darah dan darah sebanyak seratus sepuluh mililiter. kandungan jantung bagian depan sisi kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi iga enam tampak terpotong sepanjang satu koma lima dikelilingi resapan darah seluas Sembilan sentimeter kali dua belas sentimeter

16. jaringan ikat di bawah kulit daerah leher dan otot leher tidak ada resapan darah.
17. selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilap. otot dinding perut berwarna coklat. dalam rongga perut terdapat darah lima puluh milimeter darah.
18. lidah berwarna kelabu, penampang lidah berwarna coklat. tulang lidah, rawan gondok, rawan cincin utuh. kelenjar gondok berwarna ungu kecoklatan, perabaan kenyal, penampang kemerahan. kelenjar kacang tidak ditemukan. kerongkongan kosong, selaput lendir pucat. batang tenggorokan berisi lendir berwarna kuning kehijauan, selaput lendir terdapat pelebaran pembuluh darah.
19. jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat. berwarna kuning kecoklatan, perabaan kenyal, ukuran lingkaran katub serambi kanan sepuluh koma lima sentimeter, lingkaran katub serambi kiri sepuluh sentimeter, pembuluh nadi paru lima koma dua sentimeter, dan batang nadi lima sentimeter, tebal otot bilik kanan tiga milimeter dan tebal otot bilik kiri delapan milimeter, pembuluh nadi jantung tidak tersumbat, sekat jantung warna coklat homogen, berat seratus Sembilan puluh lima gram. pada dinding bilik kanan bagian depan, dua sentimeter di atas puncak jantung tampak terpotong rata sepanjang dua sentimeter dan menembus hingga dinding belakang sisi kanan, tiga koma lima sentimeter di atas puncak jantung yang tampak terpotong rata sepanjang dua koma satu sentimeter
20. paru kanan terdiri atas tiga baga, berwarna merah muda keunguan, perabaan kenyal, penampang berwarna merah, pada pemijitan tidak keluar apapun, berat tiga ratus tiga puluh gram. paru kiri terdiri atas dua baga, berwarna merah muda keunguan, perabaan kenyal, penampang berwarna merah, pada pemijitan tidak keluar apapun, berat dua ratus tigapuluh lima gram

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 729/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. limpa berwarna kelabu keunguan, permukaan keriput, perabaan kenyal, penampang berwarna merah tua, Gambaran limpa jelas, dan pada pengikisan jaringan terikut, berat Sembilan puluh gram
22. hari berwarna coklat keunguan, permukaan licin, tepi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat, Gambaran hati jelas, berat seribu enam puluh lima gram. pada bagian kiri, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan tampak teriris sepanjang satu koma dua sentimeter
23. kelenjar empedu berisi cairan berwarna kuning kehijaun, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat
24. kelenjar liur perut berwarna coklat kemerahan, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal penampang berwarna merah kecoklatan, Gambaran kelenjar jelas, berat tujuh puluh lima gram
25. lambung berisi cairan berwarna coklat dan berbau alkohol menyengat, selaput lendir berwarna kecoklatan. usus dua belas jari berisi lendir berwarna hijau. usus halus berisi lendir warna putih kekuningan. usus besar terdapat cairan berwarna coklat kekuningan
26. kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapezium, berwarna kuning, penampang berlapis, berat tidak ditimbang. kelenjar anak ginjal kiri berbentuk bulan sabit, berwarna kuning. penampang berlapis, berat tidak ditimbang.
27. ginjal kanan simpai lemak tipis, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat kemerahan, penampang berwarna coklat, Gambaran ginjal jelas, piala ginjal tampak pelebaran pembuluh darah, saluran kemih tidak tersumbat, berat Sembilan puluh gram. ginjal kiri simpai lemak tipis, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat kemerahan, penampang berwarna coklat, Gambaran ginjal jelas, piala ginjal tampak pelebaran pembuluh darah, saluran kemih tidak tersumbat, berat Sembilan puluh lima gram
28. kandung kemih berisi cairan jernih, selaput lendir pucat
29. kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah. tulang tengkorak, selaput keras otak, selaput lunak otak utuh. otak besar : pada bagian atas isi kanan, tiga sentimeter dari garis tengah terdapat perdarahan di bawah selaput lunak otak ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. pada bagian atas sisi kiri dua sentimeter bawah selaput lunak otak ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. pada bagian atas sisi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan terdapat resapan darah ukuran dua

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 729/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter kali satu sentimeter. otak kecil kedua tonjolan sama tinggi, terdapat pelebaran pembuluh darah pada bagian permukaan. batang otak tampak pelebaran pembuluh darah pada bagian permukaan. bilik otak kosong. berat otak seribu tiga ratus dua puluh gram

30. saluran luka : berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot dada, otot sela iga, kandung jantung, bilik kanan jantung bagian depan, bilik kanan jantung bagian belakang, kandung jantung, bilik kanan jantung bagian depan, bilik kanan jantung bagian belakang, kandung jantung bagian bawah belakang, hati bagian kiri bagian depan, sepanjang sebelas sentimeter, arah kiri ke kanan dengan sudut hamper sejajar dengan bidang datar.

KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan korban laki-laki usia kurang lebih dua puluh satu tahun ini ditemukan luka-luka lecet pada wajah, kedua lengan atas akibat kekerasan tumpul. pada dada sisi kiri terdapat luka terbuka yang diakibatkan kekerasan tajam. luka pada dada tersebut menurut pola dan gambarannya sesuai dengan luka tusuk dengan senjata tajam mata satu dengan lebar senjata maksimal satu koma lima sentimeter. luka pada dada kiri menembus rongga dada menembus jantung, sekat rongga badan hingga ke perut dan mengenai hati. terdapat perdarahan pada rongga dada kiri dan ditemukan paru kiri yang kempis.
- sebab kematian akibat kekerasan tajam pada dada kiri yang menembus jantung hingga menimbulkan gangguan kontraktibilitas jantung dan perdarahan. perkiraan waktu kematian antara dua belas sampai enam belas jam sebelum waktu pemeriksaan luar jenazah.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa **Terdakwa MUHAMAD IRVAN AVIARY Alias ADEN Bin TOTO MULYANTO**, Pada hari Senin Tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati,"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 729/Pid.B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin Tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 17.300 Wib, Terdakwa berkumpul sembari meminum minuman keras jenis tuak bersama dengan Saksi Ikhsan, Saksi Sandi, Saksi Ilham, Saksi Agung dan Korban Salman lalu Saksi Ikhsan dan Terdakwa pergi untuk mengamen lalu Korban Salman memberitahukan kepada Saksi Sandi dan Saksi Ilham dirinya sakit hati dan kesal kepada terdakwa karena setiap hasil mengamen tidak dibagi rata lalu setelah mendengar perkataan dari Korban Salman kemudian Saksi Sandi mengajak Korban Salman dan Saksi Ilham untuk menemui terdakwa di sekitaran depan Bank BCA yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung kemudian pada saat Terdakwa didatangi oleh Saksi Sandi, Saksi Ilham dan Korban Salman Saksi Ilham langsung menanyakan kepada terdakwa "Meneh naon ngajajah wae barudak, abong-abong barudak caricing wae, (kamu kenapa menjajah anak-anak (pengamen), mentang-mentang anak-anak (pengamen) diam saja" lalu dijawab oleh terdakwa "iraha teuing urang ngajajah barudak (kapan saya menjajah anak-anak (pengamen) ?" kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut sembari berkata "urang dek meuli baso tahu heula (saya mau beli baso tahu dulu)" kemudian Terdakwa pergi kearah tukang baso tahu (Daftar Pencarian Saksi) dengan jarak sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dari posisi Korban Salman lalu sesampainya di roda tukang basok tahu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau di roda baso tersebut dan kembali berbalik kearah Saksi Ilham lalu melihat Terdakwa berjalan kerahnya sambil memegang 1 (satu) bilah pisau, Saksi Ilham langsung berdiri seraya berkata "Sok tusuk aing (ayo tusuk saya)" kemudian Terdakwa menusukan 1 (satu) bilah pisau tersebut kearah perut Saksi Ilham namun ditangkis oleh Saksi ilham kemudian Saksi Ilham memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala terdakwa yang mengakibatkan pisau terlepas dari genggamannya terdakwa dan Saksi Ilham kabur menjauh dari terdakwa kemudian terdakwa kembali mengambil 1 (satu) bilah pisau tersebut lalu datang Korban Salman dari arah samping sembari memukul kearah kepala terdakwa sebanyak 1 kali kemudian Korban Salman kembali memukul kearah kepala terdakwa namun ditangis oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya lalu terdakwa dengan posisi tangan kanan memegang 1 (satu) bilah pisau langsung menusukan pisau tersebut kearah dada sebelah kiri Korban Salman sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa mencabut pisau yang tertancap di dada sebelah kiri korban salman kemudian Korban Salman berjalan kearah trotoar dan langsung terkapar dengan posisi terlentang di atas trotoar tersebut sedangkan terdakwa mengejar saksi Ilham dan Saksi Sandi namun dikarenakan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 729/Pid.B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak masyarakat yang mendekat, Terdakwa langsung berlari ke arah roda baso tahu sembari membuang pisau tersebut ke bawah roda baso tahu kemudian terdakwa melarikan diri kerumahnya.

- selanjutnya Korban Salman dibawa oleh Saksi Ilham dan Saksi Sandi ke rumah sakit Immanuel Kota Bandung namun pada saat berada di Rumah Sakit Immanuel Kota Bandung, Korban Salman dinyatakan sudah meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 008065 tanggal 15 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Judith Tiara selaku Pimpinan/ Dr. Jaga yang menyatakan Sdr. Salman Alfarezi telah meninggal dunia di Rumah Sakit Immanuel pada tanggal 15 April 2024 jam 20.12 Wib
- Bahwa berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Mayat Salman Alfarezi Nomor : R/VeR/76/IV/2024/DOKPOL tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, SpFM., M.Sc selaku dokter forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah Sdr. Salman Alfarezi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR

31. Label mayat : Tidak ada
32. Tutup bungkus mayat :
 - d. Satu buah kantong jenazah berwarna merah berbahan terpal bertuliskan “Palang Merah Indonesia Kota Bandung dan logo Palang Merah”
 - e. Satu lembar plastik bening
 - f. satu lembar kain kafan
33. Perhiasan mayat : pada jari tengah tangan kanan terpasang sebuah cincin berwarna abu berbahan logam dengan mata batu berwarna hitam
34. Pakaian :
 - e) Kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan “GADLESS SYMPTOMPS” pada bagian depan dan bergambar tengkorak pada bagian belakang, ukuran “L” dengan merek “Meto Dalil”. pada bagian perut kiri, tiga puluh enam sentimeter dibawah jahitan baju puncak bahu, sebelas sentimeter dari jahitan samping kiri, terdapat robekan seluas satu koma lima kali nol koma dua sentimeter dengan bercak darah.
 - f) celana Panjang model PDL berwarna coklat berbahan kanvas. pada tali ikat pinggang bagian depan sebelah kanan tergantung sebuah dompet berbahan kulit sintetis dengan merek “Triplet-G” digantung dengan rantai dan tali kur

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 729/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g) celana pendek berwarna dasar hitam bermotif daun berwarna putih dan abu tanpa merek dan ukuran
- h) celana dalam warna hijau tanpa merek dan ukuran
- 35. Benda disamping mayat : plastik berwarna bening berisi sepasang Sepatu olahraga berwarna hitam dan putih dengan merek “Vans” tanpa ukuran bertali Sepatu berwarna putih dengan pasang kaos kaki berwarna abu bergambar ayam jago berwarna merah dan hitam
- 36. Kaku mayat terdapat pada leher, lipat tangan dan lipat pergelangan tangan suka dilawan. lebam mayat pada bagian belakang keunguan tidak hilang pada penekanan
- 37. mayat adalah mayat seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur dua puluh satu tahun, kulit sawo matang, gizi kurang, Panjang tubuh seratus enam puluh tujuh sentimeter, berat tubuh tidak ditimbang, zakar disunat
- 38. identitas khusus :
 - e. pada lengan kanan atas sisi luar, dua sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat tato gambar manusia bertopi kepala harimau, ukuran tujuh belas koma lima sentimeter kali Sembilan sentimeter
 - f. pada tangan kanan bagian bawah sampai pergelangan tangan sisi luar, empat puluh tiga sentimeter kali tujuh koma lima sentimeter
 - g. pada lengan atas kiri bagian luar, lima belas sentimeter dibawah puncak bahu, empat belas sentimeter di atas lipat sikut terdapat tato gambar manusia memegang kepala rusa dan kepala manusia berwarna hitam dan merah, ukuran dua puluh lima sentimeter kali dua belas sentimeter
 - h. melingkari lengan bawah kiri sampai punggung tangan, terdapat tato bergambar abstrak berwarna hitam, hijau, merah dan biru, ukuran tiga puluh dua sentimeter kali dua puluh tiga sentimeter
- 39. Rambut kepala berwarna hitam tumbuh lurus Panjang sepuluh sentimeter. alis mata berwarna hitam tumbuh lebat Panjang nol koma enam sentimeter. bulu mata berwarna hitam tumbuh lurus Panjang nol koma delapan sentimeter. kumis berwarna hitam tumbuh jarang Panjang nol koma delapan sentimeter. jenggot tercukur. rambut kelamin berwarna hitam tumbuh lebat Panjang tiga sentimeter.
- 40. Mata kanan terbuka empat milimeter dan mata kiri terbuka lima milimeter. selaput bening mata kanan dan kiri jernih. teleng mata kanan dan kiri bulat, diameter lima sentimeter. warna tirai mata kanan dan kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat. selaput bola mata kanan dan kiri putih. selaput kelopak mata kanan dan kiri pucat.

41. Hidung : mancung. telinga : oval. mulut terbuka tiga milimeter. lidah tidak terjulur, tidak digigit.

42. Gigi-geligi :

e. pada rahang atas sisi kiri gigi-geligi lengkap

f. pada rahang atas sisi kanan gigi-geligi lengkap

g. pada rahang bawah sisi kiri gigi geraham belakang ketiga tidak ada

h. pada rahang bawah sisi kanan gigi geligi lengkap

43. Dari lubang mulut keluar cairan warna bening yang sudah mengering. dari lubang hidung, kedua lubang telinga, lubang kemaluan tidak keluar apapun . dari lubang pelepasan keluar massa kuning kehijauan.

44. Luka-luka:

l. Pada dahi sebelah kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah batas tumbuh rambut bagian depan, tepat di ujung alis kiri sisi dalam terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter.

m. pada ujung alis sisi luar, tujuh koma lima garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, dua sentimeter dari ujung mata kiri aiai luar terdapat dua luka lecet tekan dengan ukuran masing-masing nol koma tujuh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan nol koma delapan sentimeter kali nol koma empat sentimeter.

n. pada pelipis kiri, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi sudut mata sisi luar terdapat luka lecet, ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter

o. pada batang hidung sisi kiri, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter dari ujung mata kiri sisi dalam terdapat luka lecet, ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

p. pada cuping hidung kiri terdapat beberapa luka lecet

q. pada pipi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi cuping hidung terdapat sekumpulan luka lecet, dengan ukuran terbesar satu sentimeter kali nol koma Sembilan sentimeter

r. pada lengan kiri bagian bawah sisi dalam, tiga sentimeter dibawah siku terdapat luka lecet, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 729/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- s. pada lengan bawah kiri bagian dalam, lima sentimeter dibawah sikut terdapat dua luka lecet, ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma dua sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter
- t. pada lengan bawah kanan bagian dalam, dua koma lima sentimeter dibawah siku terdapat luka lecet, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter
- u. pada lengan kanan bagian bawah sisi luar, tiga sentimeter dibawah siku terdapat luka lecet, ukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma tiga sentimeter
- v. pada dada sisi kiri, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh tujuh sentimeter dibawah puncak bahu, seratus tiga belas sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dasar rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang satu koma lima sentimeter dengan satu sudut lancip tampak tertutup kasa dan plester putih.

III. PEMERIKSAAN DALAM

- 45. Jaringan lemak dibawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal lima milimeter dan daerah perut lima belas milimeter. otot berwarna coklat kemerahan, tebal sekat rongga badan kanan setinggi iga lima dan kiri setinggi iga enam. sekat rongga badan kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan tampak terpotong sepanjang nol koma lima sentimeter dikelilingi oleh resapan darah ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter. tulang dada utuh. pada sisi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan daepan setinggi sela iga enam hingga iga tujuh yang terpotong sepanjang empat sentimeter dikelilingi resapan darah seluas empat belas kali sebelas sentimeter. dalam rongga dada kanan tidak terdapat cairan, dalam rongga dada kiri terdapat darah sebanyak seribu dua ratus sepuluh mililiter dan tiga ratus Sembilan puluh gram bekuan darah dan darah sebanyak seratus sepuluh mililiter. kandungan jantung bagian depan sisi kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi iga enam tampak terpotong sepanjang satu koma lima dikelilingi resapan darah seluas Sembilan sentimeter kali dua belas sentimeter
- 46. jaringan ikat di bawah kulit daerah leher dan otot leher tidak ada resapan darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilap. otot dinding perut berwarna coklat. dalam rongga perut terdapat darah lima puluh milimeter darah.
48. lidah berwarna kelabu, penampang lidah berwarna coklat. tulang lidah, rawan gondok, rawan cincin utuh. kelenjar gondok berwarna ungu kecoklatan, perabaan kenyal, penampang kemerahan. kelenjar kacang tidak ditemukan. kerongkongan kosong, selaput lendir pucat. batang tenggorokan berisi lendir berwarna kuning kehijauan, selaput lendir terdapat pelebaran pembuluh darah.
49. jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat. berwarna kuning kecoklatan, perabaan kenyal, ukuran lingkaran katub serambi kanan sepuluh koma lima sentimeter, lingkaran katub serambi kiri sepuluh sentimeter, pembuluh nadi paru lima koma dua sentimeter, dan batang nadi lima sentimeter, tebal otot bilik kanan tiga milimeter dan tebal otot bilik kiri delapan milimeter, pembuluh nadi jantung tidak tersumbat, sekat jantung warna coklat homogen, berat seratus Sembilan puluh lima gram. pada dinding bilik kanan bagian depan, dua sentimeter di atas puncak jantung tampak terpotong rata sepanjang dua sentimeter dan menembus hingga dinding belakang sisi kanan, tiga koma lima sentimeter di atas puncak jantung yang tampak terpotong rata sepanjang dua koma satu sentimeter
50. paru kanan terdiri atas tiga baga, berwarna merah muda keunguan, perabaan kenyal, penampang berwarna merah, pada pemijitan tidak keluar apapun, berat tiga ratus tiga puluh gram. paru kiri terdiri atas dua baga, berwarna merah muda keunguan, perabaan kenyal, penampang berwarna merah, pada pemijitan tidak keluar apapun, berat dua ratus tiga puluh lima gram
51. limpa berwarna kelabu keunguan, permukaan keriput, perabaan kenyal, penampang berwarna merah tua, Gambaran limpa jelas, dan pada pengikisan jaringan terikut, berat Sembilan puluh gram
52. hati berwarna coklat keunguan, permukaan licin, tepi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat, Gambaran hati jelas, berat seribu enam puluh lima gram. pada bagian kiri, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan tampak teriris sepanjang satu koma dua sentimeter
53. kelenjar empedu berisi cairan berwarna kuning kehijauan, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 729/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. kelenjar liur perut berwarna coklat kemerahan, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal penampang berwarna merah kecoklatan, Gambaran kelenjar jelas, berat tujuh puluh lima gram
55. lambung berisi cairan berwarna coklat dan berbau alkohol menyengat, selaput lendir berwarna kecoklatan. usus dua belas jari berisi lendir berwarna hijau. usus halus berisi lendir warna putih kekuningan. usus besar terdapat cairan berwarna coklat kekuningan
56. kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapezium, berwarna kuning, penampang berlapis, berat tidak ditimbang. kelenjar anak ginjal kiri berbentuk bulan sabit, berwarna kuning. penampang berlapis, berat tidak ditimbang.
57. ginjal kanan simpai lemak tipis, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat kemerahan, penampang berwarna coklat, Gambaran ginjal jelas, piala ginjal tampak pelebaran pembuluh darah, saluran kemih tidak tersumbat, berat Sembilan puluh gram. ginjal kiri simpai lemak tipis, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat kemerahan, penampang berwarna coklat, Gambaran ginjal jelas, piala ginjal tampak pelebaran pembuluh darah, saluran kemih tidak tersumbat, berat Sembilan puluh lima gram
58. kandung kemih berisi cairan jernih, selaput lendir pucat
59. kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah. tulang tengkorak, selaput keras otak, selaput lunak otak utuh. otak besar : pada bagian atas isi kanan, tiga sentimeter dari garis tengah terdapat perdarahan di bawah selaput lunak otak ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. pada bagian atas sisi kiri dua sentimeter bawah selaput lunak otak ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. pada bagian atas sisi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan terdapat resapan darah ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. otak kecil kedua tonjolan sama tinggi, terdapat pelebaran pembuluh darah pada bagian permukaan. batang otak tampak pelebaran pembuluh darah pada bagian permukaan. bilik otak kosong. berat otak seribu tiga ratus dua puluh gram
60. saluran luka : berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot dada, otot sela iga, kandung jantung, bilik kanan jantung bagian depan, bilik kanan jantung bagian belakang, kandung jantung, bilik kanan jantung bagian depan, bilik kanan jantung bagian belakang, kandung jantung bagian bawah belakang, hati bagian kiri bagian depan, sepanjang

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 729/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelas sentimeter, arah kiri ke kanan dengan sudut hamper sejajar dengan bidang datar.

KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan korban laki-laki usia kurang lebih dua puluh satu tahun ini ditemukan luka-luka lecet pada wajah, kedua lengan atas akibat kekerasan tumpul. pada dada sisi kiri terdapat luka terbuka yang diakibatkan kekerasan tajam. luka pada dada tersebut menurut pola dan gambarannya sesuai dengan luka tusuk dengan senjata tajam mata satu dengan lebar senjata maksimal satu koma lima sentimeter. luka pada dada kiri menembus rongga dada menembus jantung, sekat rongga badan hingga ke perut dan mengenai hati. terdapat perdarahan pada rongga dada kiri dan ditemukan paru kiri yang kempis.
- sebab kematian akibat kekerasan tajam pada dada kiri yang menembus jantung hingga menimbulkan gangguan kontraktilitas jantung dan perdarahan. perkiraan waktu kematian antara dua belas sampai enam belas jam sebelum waktu pemeriksaan luar jenazah.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 AYAT (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela tanggal 26 September 2024 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **MUHAMAD IRVAN AVIARY Alias ADEN Bin TOTO MULYANTO** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 729/Pid.B/2024/PN. Bdg atas nama Terdakwa **MUHAMAD IRVAN AVIARY Alias ADEN Bin TOTO MULYANTO** tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SANDI MULYADI**, memberikan keterangan dengan disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Korban karena semua adalah teman Saksi juga dan sama-sama mengamen di wilayah yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban Salman meninggal dunia karena ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa terjadinya kejadian tersebut adalah pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar jam 18.30 WIB di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung (tepatnya depan Bank BCA) dan korban dari perbuatan tersebut adalah SALMAN;
- Bahwa yang melakukan perbuatan penusukan dengan pisau tersebut adalah Sdr. MUHAMAD IRVAN AVIARY Alias ADEN Bin TOTO;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang menghampiri pelaku yang sedang duduk di depan Bank BCA Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Bandung bersama teman Saksi Sdr. ILHAM Alias SAKON dan Sdr. SALMAN (Korban/Alm);
- Bahwa awalnya Saksi dan beberapa temannya dan pelaku serta korban sama-sama minuman keras di dekat lampu merah dari siang sampai sore;
- Bahwa kemudian antara Pelaku dan Korban terjadi percekcoakan mulut, dan Korban menantang untuk duel;
- Bahwa Pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara menusuk Korban dengan menggunakan pisau ke arah dada Korban sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa akibat penusukan tersebut Korban mengalami luka tusuk bagian dada dan sempat dibawa ke Rumah Sakit Immanuel dan sesampainya di Rumah Sakit sekitar jam 20.00 WIB Korban Salman meninggal dunia;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang menjadi penyebab kejadian tersebut adalah Korban merasa kesal pernah dipukul oleh Terdakwa dan Korban juga kesal setiap mengamen bersama Terdakwa hasil pembagian mengamen tidak di bagi rata (lebih besar Terdakwa dari pada Korban);
- Bahwa Saksi lihat pada diri Korban setelah ditusuk oleh ADEN (Terdakwa), pada saat itu SALMAN langsung jatuh terkapar tidak berdaya dan terdapat luka sobek di bagian dada kiri yang langsung berlumuran darah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 13.00 WIB Saksi dan Sdr. UGUN datang ke perempatan Patung Sepatu dengan maksud akan mengamen, setelah mengamen sekitar jam 17.00 WIB Saksi menghampiri Sdr. ILHAM Alias SAKON, Sdr. SALMAN (Korban), Sdr. AGUNG, Sdr. ISAN Sdr. BOGEL dan Sdr. ADEN (Pelaku) yang sedang berkumpul sedang minum TUAK, setelah meminum tuak Sdr.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 729/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISAN, Sdr. BOGEL dan Sdr. ADEN, pergi meninggalkan dengan maksud mengamen kembali, pada saat Sdr. ISAN, Sdr. BOGEL dan Terdakwa pergi mengamen Sdr. SALMAN bercerita bahwa dirinya sakit hati pernah di pukul oleh Terdakwa dan Korban juga kesal setiap mengamen bersama Terdakwa hasil pembagian mengamen tidak di bagi rata (lebih besar Terdakwa dari pada Korban), lalu sekitar jam 18.30 WIB Saksi bersama Sdr. ILHAM dan Sdr. SALMAN (korban) menghampiri terdakwa yang sedang duduk bersama sdr ISAN dan Sdr. BOGEL di depan Bank BCA Soekarno Hatta, lalu Sdr. ILHAM memanggil Terdakwa dengan maksud menyelesaikan masalah Sdr. SALMAN dengan Terdakwa, lalu terjadi percekcoan antara Sdr. ILHAM dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau dari pedagang baso tahu yang sedang mangkal di pinggir Bank BCA, kemudian menusukan ke arah perut Sdr ILHAM lalu di tangkis oleh Sdr. ILMAN dan terjadi perkelahian antara Sdr. ILHAM dan Terdakwa, lalu Sdr. SALMAN memukul Terdakwa ke arah kepala dengan kepalan tangan, setelah itu Terdakwa menusukan pisau tersebut ke arah dada Sdr. SALMAN sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan, setelah menusuk Sdr. SALMAN Terdakwa melarikan diri;

- Pada saat kejadian penusukan tersebut jarak Saksi sekitar kurang lebih 3 meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa ada yang keberatan antara lain :

- Bahwa Sdr. Sandi ada menyerang Terdakwa juga memakai pisau cutter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menusuk namun menempelkan ke arah perut Sdr. Ilham dengan berkata "sia bisi paeh ku aing (kamu bisa mati sama saya);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta-minta uang kepada pengamen lainnya;

2. **SAKSI MUHAMMAD RAMDAN ILHAM**, memberikan keterangan dengan disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Korban karena sama sama teman mengamen;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya orang meninggal dunia yaitu korban Salman akibat dari Penusukan pisau oleh Terdakwa;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 729/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut adalah pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar jam 19.00 WIB di Jl. Soekarno Hatta Kel. Kebonlega Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung tepatnya di depan Bank BCA dan yang menjadi korban dari perbuatan tersebut adalah teman Saksi yaitu SALMAN ALFAREZI;
- Bahwa Saksi mengenal terhadap Pelaku tersebut yaitu dikenal dengan nama ADEN (Terdakwa), dia teman Saksi mengamen, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut dengan cara menusuk dengan menggunakan 1 (Satu) buah pisau ke arah dada dari SALMAN ALFAREZI;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Saksi berada di lokasi dengan jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa SALMAN sebelumnya mempunyai dendam kepada Adik Terdakwa, dan juga perilaku Terdakwa yang pernah mengambil uang hasil mengamen tanpa sepengetahuan bersama, pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar jam 18.40 WIB di Jl. Soekarno Hatta Kel. Kebonlega Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung tepatnya di depan Bank BCA pada saat Saksi dan Pelaku serta Korban sedang berkumpul, mengobrol sambil minum-minuman keras, Saksi SANDI, ANGGI, AGUNG, IHSAN, ADEN dan SALMAN. Lalu pada saat itu sekitar jam 19.00 WIB Korban SALMAN memberitahu Saksi dan SANDI untuk membereskan masalah dengan Terdakwa, namun setelah bertemu terjadi cekcok adu mulut dan Terdakwa seperti tidak terima kemudian mengatakan bahwa dia akan membeli baso tahu, namun ternyata Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang ada di tukang baso tahu tersebut dan pada saat itu terdakwa berusaha menusuk dengan pisau ke arah Saksi, namun Saksi berhasil menangkisnya kemudian pada saat itu korban SALMAN membela Saksi dan berusaha menahan Terdakwa, kemudian pada saat itu juga Terdakwa langsung melakukan penusukan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan tangan kanannya ke arah dada kiri SALMAN sebanyak satu kali, lalu Saksi melihat SALMAN langsung terkapar dan adanya berlumuran darah, kemudian terdakwa berusaha mengejar Saksi dan SANDI menggunakan pisau, namun Saksi dan SANDI berhasil menghindari, akhirnya warga sekitar berdatangan ke lokasi. Selanjutnya Saksi dan SANDI membawa Korban SALMAN ke Rumah Sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, sesampainya

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 729/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah Sakit Saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Keluarga SALMAN, namun setelah kembali ke Rumah Sakit, sekitar jam 20.20 WIB diketahui bahwa SALMAN telah meninggal dunia.

- Bahwa yang Saksi lihat pada diri korban setelah ditusuk oleh Terdakwa, pada saat itu SALMAN langsung jatuh terkapar tidak berdaya dan terdapat luka sobek di bagian dada kiri yang langsung berlumuran darah.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yaitu Pelaku dari penusukan menggunakan pisau kepada Korban SALMAN pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar jam 19.00 WIB di Jl. Soekarno Hatta Kel. Kebonlega Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung tepatnya di depan Bank BCA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada keberatan, antara lain:

- Bahwa Sdr. Sandi ada menyerang memakai pisau kater dan Ilham juga ikut memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat menusuk namun menempelkan ke arah perut Sdr. Ilham dengan berkata "sia bisi paeh ku aing (kamu bisa mati sama saya);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta-minta uang kepada pengamen lainnya;

3. **SAKSI AGUNG CAHYA**, memberikan keterangan dengan disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dalam perkara penusukan sehingga mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 18.30 WIB di depan Bank BCA Jl. Soekarno Hatta Kel. Kebonlega Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung;
- Bahwa Korban dari Penganiayaan sehingga mengakibatkan meninggal dunia tersebut yaitu seorang laki-laki yang bernama Sdr. SALMAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr SALMAN yaitu selaku teman Saksi dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya yaitu seorang laki-laki yang Saksi kenal dengan nama ADEN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr ADEN yaitu teman Saksi satu profesi sebagai pengamen di Jalan Leuwipanjang Kota Bandung;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak tahu dengan cara dan menggunakan apa Sdr. ADEN melakukan penganiayaan terhadap Sdr. SALMAN

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 729/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Sdr. SALMAN meninggal dunia namun setelah Saksi datang kelokasi Saksi melihat Sdr. SALMAN sudah berlumuran darah di bajunya kemungkinan Sdr. SALMAN ditusuk dengan menggunakan benda tajam ke arah dadanya oleh Sdr. ADEN (Terdakwa);

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di perempatan Jl. Soekarno Hatta (Patung Sepatu) bersama dengan Sdri. ANGGI;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan atau tidak antara Terdakwa dan Sdr. SALMAN namun Sdr. SALMAN sendiri yang bilang bahwa Sdr. SALMAN ada dendam kepada Sdr. IKHSAN adik dari Terdakwa dan akan diselesaikan;
- Bahwa luka yang dialami oleh Sdr. SALMAN yaitu luka tusuk di dada sebelah kiri dekat jantung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 16.00 WIB Sdr. SALMAN datang ke lokasi kami mengamen di Jalan Soekarno Hatta depan patung sepatu kemudian kami meminum minuman jenis tuak bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi, sekira jam 18.30 WIB Sdr. SALMAN, Sdr. SANDI, Sdr. ILHAM berangkat ke depan Bank BCA Jl. Soekarno Hatta Kota Bandung sedangkan Saksi dan Sdr. AGUNG menunggu di tempat mengamen menunggu alat-alat mengamen kami, tidak lama kemudian Sdr. AGUNG melihat Sdr. SALMAN dan Terdakwa berkelahi seketika itu Saksi dan Sdr. AGUNG langsung mendatangi kelokasi, setibanya dilokasi kemudian Saksi melihat Sdr. SALMAN sudah jatuh terkapar berlumuran darah dibajunya dan kemudian oleh Sdr. SANDI dan Sdr. ILHAM, Sdr. SALMAN dibawa ke IGD Rumah Sakit Immanuel sesampainya di IGD Sdr. SALMAN dinyatakan meninggal dunia, namun sebelum Saksi mengetahui Sdr. SALMAN meninggal dunia Saksi langsung mendatangi rumah Sdr. SALMAN yang beralamatkan di daerah Pasir Koja Kota Bandung bermaksud mendatangi dan memberitahukan kepada ibunya Sdr. SALMAN, setibanya di rumah Sdr. SALMAN kemudian Saksi bilang kepada ibunya "Mah Salman, Salman di IGD RS Immanuel ditusuk ku ADEN" (Mah Salman, Salman di IGD RS Immanuel di tusuk sama ADEN) mendengar hal tersebut kemudian ibunya berangkat ke Rumah Sakit sedangkan Saksi berangkat kembali menuju ke rumah Sdr. ADEN setibanya di rumah Sdr. ADEN Saksi diberi kabar oleh ibunya SALMAN bahwa Sdr. SALMAN sudah meninggal dunia seketika itu Saksi langsung kembali ke Rumah Sakit;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 729/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tersebut adalah Sdr MUHAMAD IRVAN AVIARY Alias ADEN Bin TOTO MULYANTO teman Saksi dan juga orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr SALMAN sehingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

4. **Saksi ANGGITA PRANA LESTARI**, memberikan keterangan dengan disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 18.30 WIB di depan Bank BCA Jl. Soekarno Hatta Kel. Kebonlega Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung;
- Bahwa Korban dari Penganiayaan sehingga mengakibatkan meninggal dunia tersebut yaitu seorang laki-laki yang bernama Sdr. SALMAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. SALMAN yaitu selaku teman Saksi dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya yaitu seorang laki-laki yang Saksi kenal dengan nama ADEN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu teman Saksi satu profesi sebagai pengamen di Jalan Leuwipanjang Kota Bandung;
- Bahwa pada awalnya tidak tahu dengan cara dan menggunakan apa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. SALMAN sehingga Sdr. SALMAN meninggal dunia namun setelah Saksi datang kelokasi Saksi melihat Sdr. SALMAN sudah berlumuran darah di bajunya kemungkinan Sdr. SALMAN ditusuk dengan menggunakan benda tajam ke arah dadanya oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di perempatan Jl. Soekarno Hatta (Patung Sepatu) bersama dengan Sdr. AGUNG.;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan atau tidak antara Terdakwa dan Sdr. SALMAN namun Sdr. SALMAN sendiri yang bilang bahwa Sdr. SALMAN ada dendam kepada Sdr. IKHSAN adiknya Terdakwa dan akan diselesaikan;
- Bahwa luka yang dialami oleh Sdr. SALMAN yaitu luka tusuk di dada sebelah kiri dekat jantung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 16.00 WIB Sdr. SALMAN datang ke lokasi kami mengamen di Jalan Soekarno Hatta depan patung sepatu kemudian kami meminum minuman jenis tuak

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 729/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi, sekira jam 18.30 WIB Sdr. SALMAN, Sdr. SANDI, Sdr. ILHAM berangkat ke depan Bank BCA Jl. Soekarno Hatta Kota Bandung sedangkan Saksi dan Sdr. AGUNG menunggu di tempat mengamen menunggu alat-alat mengamen kami, tidak lama kemudian Sdr. AGUNG melihat Sdr. SALMAN dan Sdr. ADEN berkelahi seketika itu Saksi dan Sdr. AGUNG langsung mendatangi kelokasi, setibanya dilokasi kemudian Saksi melihat Sdr. SALMAN sudah jatuh terkapar berlumuran darah dibajunya dan kemudian oleh Sdr. SANDI dan Sdr. ILHAM, Sdr. SALMAN dibawa ke IGD Rumah Sakit Immanuel sesampainya di IGD Sdr. SALMAN dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

5. **Saksi POPON**, memberikan keterangan dengan disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari korban Salman;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di depan Bank BCA Jl. Soekarno Hatta Kel. Kebonlega Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung;
- Bahwa yang menjadi Korban dari peristiwa tersebut adalah anak kandung Saksi sendiri yang bernama SALMAN ALFAREZI;
- Bahwa Saksi mengetahui dari teman anak Saksi yang bernama AGUNG bahwa pelakunya adalah seseorang yang bernama ADEN. Namun sebelumnya Saksi tidak mengenal orang yang bernama ADEN tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 19.45 WIB Sdr. AGUNG datang bersama 1 (satu) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal, kemudian saat itu Sdr. AGUNG berkata “ MAH SALMAN, SALMAN LAGI ADA DI IGD RS IMMANUEL.” Lalu Saksi bertanya, “EMANG SALMAN KENAPA GUNG ? “ kemudian AGUNG menjawab “ SALMAN DI TUSUK OLEH ADEN “. Kemudian Saksi mendatangi RS Immanuel sekira jam 20.30 WIB, dan kemudian mendapatkan informasi dari pihak RS Immanuel bahwa anak Saksi yang bernama SALMAN ALFAREZI telah meninggal dunia dengan luka tusukan didada dan diduga mengenai jantungnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahannya sehingga anak Saksi menjadi korban dari peristiwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf kepada keluarga Saksi;

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat Kp. Pasir Koja Rt.008 Rw. 003 Kel. Sukahaji Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung, dan pada saat ditangkap Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap di rumah orangtua Terdakwa, pihak Kepolisian sempat menjelaskan perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada orang tua Terdakwa, kemudian masuk kedalam rumah dan menanyakan identitas Terdakwa dan setelah Terdakwa mengakui nama Terdakwa benar dengan panggilan "ADEN" . kemudian Terdakwa dibawa oleh Petugas Polisi ke Kantor Polisi;
- Bahwa kondisi Korban yang Terdakwa tahu sesaat setelah aniaya yaitu Terdakwa lihat sudah dalam kondisi tergeletak di trotoar jalan namun setelah Terdakwa dijelaskan oleh pihak kepolisian dalam pemeriksaan, Terdakwa mengetahui bahwa Korban yang Terdakwa aniaya meninggal dunia pada saat dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengenal Sdr. SALMAN karena pernah dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. ILHAM Alias SAKON dan pernah dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. SANDI, namun Terdakwa tidak begitu akrab dengan Sdr. SALMAN, melainkan hanya kenal biasa saja / selewat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 19.00 WIB di depan Bank BCA Jl. Soekarno Hatta Kel. Kebonlega Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya sendirian tidak dibantu atau bersama sama dengan yang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menusukan pisau ke arah dada Sdr. SALMAN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB, ketika Terdakwa sedang istirahat selesai mengamen bersama adik Terdakwa yang bernama ISAN dan Sdr. BOGEL, kemudian datang Sdr. SANDI dengan mengendarai sepeda motornya dengan membonceng Sdr. SALMAN di

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 729/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengah dan Sdr. ILHAM Alias SAKON dipaling belakang, lalu mereka bertiga datang menghampiri Terdakwa, saat itu Sdr. ILHAM Alias SAKON berkata pada Terdakwa " MANEH NAON NGAJAJAH WAE BARUDAK ? ABONG-ABONG BARUDAK CARICING WAE. (KAMU KENAPA NGEJAJAH ANAK-ANAK PENGAMEN TERMINAL TERUS ? MENTANG-MENTANG ANAK-ANAK PENGAMEN TERMINAL PADA DIAM SEMUA.) ". Saat itu Terdakwa menjawab " IRAHA TEUING URANG NGAJAJAH BARUDAK. (KAPAN TERDAKWA NGEJAJAH ANAK-ANAK PENGAMEN TERMINAL) ". Namun saat itu Sdr. ILHAM alias SAKON menjawab " GEUS WEH AYEUNA MAH URANG DI ADU, URANG PANASARAN KA MANEH. (SUDAPLAH SEKARANG KITA DUEL SAJA, TERDAKWA PENASARAN DENGAN KAMU.) ". Namun saat itu Terdakwa menjawab " NAON APANAN URANG KAN BABATURAN JEUNG MANEH, NAHA BISA NGOMONG MAKE HAYANG DI ADU JEUNG KA URANG ? (KAN TERDAKWA BERTEMAN DENGAN KAMU, KENAPA KAMU BISA NGOMONG MAU BERDUEL DENGAN TERDAKWA) ". Kemudian Sdr. ILHAM Alias SAKON, Sdr. SANDI dan Sdr. SALMAN tiba-tiba berdiri. Saat itu Terdakwa berpikir mereka mau mengeroyok Terdakwa, lalu Terdakwa lari ke arah roda tukang baso tahu yang jarak nya sekira 5 meter dari Terdakwa dengan maksud mengambil pisau yang ada di roda tersebut dan akan Terdakwa gunakan untuk menakut-bakuti mereka. Kemudian ketika Terdakwa berhasil mengambil pisau di tempat sendok di roda baso tahu tersebut, Terdakwa melihat Sdr. ILHAM, Sdr. SANDI dan Sdr. SALMAN sudah ikut menghampiri di dekat Terdakwa, Kemudian Terdakwa langsung tusukan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah dada Sdr. ILHAM alias SAKON, Namun Sdr. ILHAM alias SAKON sempat menangkisnya. Kemudian Sdr. SANDI sempat memukul ke arah dagu Terdakwa dengan menggunakan alat seperti benda tajam. Lalu Sdr. SALMAN memukul kepala bagian kiri Terdakwa menggunakan kepala tangannya, kemudian Terdakwa langsung menusukan pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 kali ke dada Sdr. SALMAN dan mengenai dada bagian kirinya dan setelah itu Terdakwa cabut kembali pisau tersebut, saat itu Sdr. SALMAN langsung menepi ke trotoar depan Bank BCA dan langsung terkapar dengan posisi terlentang, saat itu Sdr. ILHAM Alias SAKON dan Sdr. SANDI fokus terhadap Sdr. SALMAN yang sedang terkapar dan Terdakwa langsung pulang sendiri ke rumah dengan berjalan kaki;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Korban,



hanya pada saat itu saja, Ketika Terdakwa dikerumuni oleh tiga orang yang salah satunya adalah Korban, yang terpikirkan oleh Terdakwa dari pada Terdakwa duluan dipukul, maka Terdakwa ambil pisau dan sasaran pertama adalah SAKON kearah dada namun sempat ditangkis oleh SAKON, dan ketika Terdakwa sedang posisi berhadapan dengan SAKON, saat itu Terdakwa tusukan pisau kearah dada bagian Korban SALMAN yang posisinya berada di samping kiri Terdakwa, seketika itu Korban langsung berjalan menepi dan tergeletak di trotoar jalan selanjutnya setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi Agus Fitriana**, memberikan keterangan dengan disumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi Agus Setiawan menemani Saksi Toto mendatangi Polsek untuk melaporkan peristiwa Saudara Irvam Aviary Alias Aden terlibat perkelahian dan melakukan penusukan;
 - Bahwa Terdakwa setelah melakukan penusukan dan terlibat perkelahian pulang kerumah dengan tujuan untuk meminta maaf terlebih dahulu kepada orangtuanya lalu menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa rumah kediaman Saksi Toto didatangi oleh Saksi Sandi dan Saksi Ilham dan beberapa orang lainnya dengan tujuan untuk meminta uang kepada keluarga Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ketika mengakui perbuatannya kepada orangtua nya;
 - Bahwa adik ipar Saksi cerita bahwa Terdakwa sudah menusuk dikarenakan /korban mengeroyok Terdakwa;Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.
2. **Saksi Toto Mulyanto**, memberikan keterangan dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa merupakan anak Saksi;
 - Bahwa menurut cerita Terdakwa, Terdakwa sebelumnya dikeroyok oleh kelompok Korban;
 - Bahwa Saksi tidak ada ditempat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa minta maaf dan menyerahkan diri ke Polisi;
 - Bahwa ada beberapa teman Korban yang meminta tanggungjawa karena Korban Salman masuk rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengatakan kita selesaikan permasalahan ini di Polsek.

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi Ikhsan Agung Mulyanto**, memberikan keterangan dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menyaksikan dan mendengar secara langsung saat Saksi Ilham menantang Terdakwa untuk bertarung duel serta menyuruh Terdakwa membawa barang atau senjata tajam;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil senjata tajam berupa pisau dari gerobak bakso tahu;
- Bahwa Saksi menyaksikan dan mendengar secara langsung ketika Saksi Ilham menantang Terdakwa untuk menusukkan senjata tajam tersebut ke dadanya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membatalakan niatnya untuk menusuk Saksi Ilham dan mendengar Terdakwa mengatakan, "Ah takut mati.";
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dipukuli oleh Saksi Sandi, Saksi Ilham, dan Korban Salman pada bagian leher, kepala, serta wajahnya, dan wajah Terdakwa terkena cutter milik Saksi Sandi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dikeroyok tanpa memegang senjata tajam berupa pisau tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengejar Saksi Sandi setelah wajah Terdakwa terkena sayatan cutter di bagian dagu;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa menusuk dada Korban Salman;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memiliki kesempatan untuk menusuk Saksi Ilham, tetapi tidak melakukannya pada saat itu;

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB, ketika Terdakwa sedang istirahat selesai mengamen bersama adik Terdakwa yang bernama ISAN dan Sdr. BOGEL, kemudian datang Sdr. SANDI dengan mengendarai sepeda motornya dengan membonceng Sdr. SALMAN di

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 729/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengah dan Sdr. ILHAM Alias SAKON dipaling belakang, lalu mereka bertiga datang menghampiri Terdakwa, saat itu Sdr. ILHAM Alias SAKON berkata pada Terdakwa "MANEH NAON NGAJAJAH WAE BARUDAK ? ABONG-ABONG BARUDAK CARICING WAE. (KAMU KENAPA NGEJAJAH ANAK-ANAK PENGAMEN TERMINAL TERUS ? MENTANG-MENTANG ANAK-ANAK PENGAMEN TERMINAL PADA DIAM SEMUA.) ". Saat itu Terdakwa menjawab "IRAHA TEUING URANG NGAJAJAH BARUDAK. (KAPAN TERDAKWA NGEJAJAH ANAK-ANAK PENGAMEN TERMINAL) ". Namun saat itu Sdr. ILHAM Alias SAKON menjawab " GEUS WEH AYEUNA MAH URANG DI ADU, URANG PANASARAN KA MANEH. (SUDAH LAH SEKARANG KITA DUEL SAJA, TERDAKWA PENASARAN DENGAN KAMU.) ". Namun saat itu Terdakwa menjawab "NAON APANAN URANG KAN BABATURAN JEUNG MANEH, NAHA BISA NGOMONG MAKE HAYANG DI ADU JEUNG KA URANG ? (KAN TERDAKWA BERTEMAN DENGAN KAMU, KENAPA KAMU BISA NGOMONG MAU BERDUEL DENGAN TERDAKWA) ". Kemudian Sdr. ILHAM Alias SAKON, Sdr. SANDI dan Sdr. SALMAN tiba-tiba berdiri. Saat itu Terdakwa berpikir mereka mau mengeroyok Terdakwa, lalu Terdakwa lari ke arah roda tukang baso tahu yang jarak nya sekira 5 meter dari Terdakwa dengan maksud mengambil pisau yang ada di roda tersebut dan akan Terdakwa gunakan untuk menakut-bakuti mereka. Kemudian ketika Terdakwa berhasil mengambil pisau di tempat sendok di roda baso tahu tersebut, Terdakwa melihat Sdr. ILHAM, Sdr. SANDI dan Sdr. SALMAN sudah ikut menghampiri di dekat Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung tusukan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah dada Sdr. ILHAM Alias SAKON, namun Sdr. ILHAM Alias SAKON sempat menangkisnya. Kemudian Sdr. SANDI sempat memukul ke arah dagu Terdakwa dengan menggunakan alat seperti benda tajam, lalu Sdr. SALMAN memukul kepala bagian kiri Terdakwa menggunakan kepala tangannya, kemudian Terdakwa langsung menusukan pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 kali ke dada Sdr. SALMAN dan mengenai dada bagian kirinya dan setelah itu Terdakwa cabut kembali pisau tersebut, saat itu Sdr. SALMAN langsung menepi ke trotoar depan Bank BCA dan langsung terkapar dengan posisi terlentang, saat itu Sdr. ILHAM Alias SAKON dan Sdr. SANDI fokus terhadap Sdr. SALMAN yang sedang terkapar dan Terdakwa langsung pulang sendiri ke rumah dengan berjalan kaki;

- Bahwa Terdakwa Sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya pada saat itu saja, ketika Terdakwa dikerumuni oleh tiga orang yang salah satunya adalah Korban, yang terpikirkan oleh Terdakwa daripada Terdakwa duluan dipukul, maka Terdakwa ambil pisau dan sasaran pertama adalah SAKON kearah dada, namun sempat ditangkis oleh SAKON, dan ketika Terdakwa sedang posisi berhadapan dengan SAKON, saat itu Terdakwa tusukan pisau kearah dada bagian Korban SALMAN yang posisinya berada di samping kiri Terdakwa, seketika itu Korban langsung berjalan menepi dan tergeletak di trotoar jalan selanjutnya setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa disini pada prinsipnya menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab/dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Muhamad Irvan Aviary Alias Aden Bin Toto Mulyanto dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, hal tersebut juga berdasarkan fakta yang terungkap di

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 729/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan persidangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diketemukan adanya fakta yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa Dengan Sengaja maksudnya adalah tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan kesengajaan itu muncul saat itu juga. Dengan kata lain, harus dibuktikan bahwa pelakunya memang menginginkan jika targetnya mati sejak awal sebelum melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Merampas Nyawa Orang Lain unsur ini harus dibuktikan. Hilangnya nyawa korban harus disebabkan oleh perbuatan pelaku yang memiliki mens rea untuk merampas nyawa targetnya, sebab jika targetnya tidak mati, maka tidak dapat dikatakan melanggar ketentuan Pasal 338. (Noer Sida, 2022)

Dari rumusan Pasal 338 juga dapat dikategorikan dalam 2 unsur, yakni :

1. Opzet (kesengajaan) Sebagai Dasar

2. Mens Rea

1. Unsur subjektif: dalam hal ini yang masuk kedalam unsur subjektifnya adalah perbuatan dengan sengaja;

2. Unsur Objektif: termasuk kedalam perbuatan ini adalah menghilangkan, nyawa, orang lain.

‘Dengan sengaja’ dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan harus terdapat unsur kesengajaan (dolus/ opzet) yang jelas terpampang nyata dalam pasal 338, dimana perbuatan kesengajaan itu tidak direncanakan terlebih dahulu, spontan. Berbeda jika membicarakan kata ‘sengaja’ dalam Pasal 340, dapat diartikan perbuatan itu terbentuk dengan adanya rencana terlebih dahulu. (P.A.F. Lamintang, 1986, 30-31);

‘Menghilangkan’ masuk kedalam unsur objektif yang pertama. Menghilangkan diliputi dengan kesengajaan, dalam artian pelaku harus menghendaki, dan dengan sengaja melakukan tindakan penghilangan nyawa tersebut, dan pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mengetahui bahwa perbuatannya berakibat hilangnya nyawa orang lain, karena itu tujuan akhirnya yang kehendaki;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti diketahui bahwa pada awalnya terdakwa dengan korban salman, sandy dan Ilham adalah berteman, bersama-sama sebagai pengamen di jalan di wilayah yang berdekatan, dan berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa berkumpul sembari meminum minuman keras jenis tuak bersama dengan Saksi Ikhsan, Saksi Sandi, Saksi Ilham, Saksi Agung dan Korban Salman lalu Saksi Iksan dan Terdakwa pergi untuk mengamen lalu Korban Salman memberitahukan kepada Saksi Sandi dan Saksi Ilham dirinya sakit hati dan kesal kepada terdakwa karena setiap hasil mengamen tidak dibagi rata lalu setelah mendengar perkataan dari Korban Salman kemudian Saksi Sandi mengajak Korban Salman dan Saksi Ilham untuk menemui terdakwa di sekitaran depan Bank BCA yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, kemudian pada saat Terdakwa didatangi oleh Saksi Sandi, Saksi Ilham dan Korban Salman Saksi Ilham langsung menanyakan kepada Terdakwa "Meneh naon ngajajah wae barudak, abong-abong barudak caricing wae, (kamu kenapa menjajah anak-anak (pengamen), mentang-mentang anak-anak (pengamen) diam saja" lalu dijawab oleh Terdakwa "iraha teuing urang ngajajah barudak (kapan saya menjajah anak-anak (pengamen) ?" kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut sembari berkata "urang dek meuli baso tahu heula (saya mau beli baso tahu dulu)", kemudian Terdakwa pergi kearah tukang baso tahu (Daftar Pencarian Saksi) dengan jarak sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dari posisi Korban Salman, lalu sesampainya di roda tukang baso tahu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau di roda baso tersebut dan kembali berbalik kearah Saksi Ilham lalu saat melihat Terdakwa berjalan kerahnya sambil memegang 1 (satu) bilah pisau, Saksi Ilham langsung berdiri seraya berkata "Sok tusuk aing (ayo tusuk saya)", kemudian Terdakwa menusukan 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah perut Saksi Ilham namun ditangkis oleh Saksi ilham, kemudian Saksi Ilham memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Terdakwa yang mengakibatkan pisau terlepas dari genggamannya Terdakwa dan Saksi Ilham kabur menjauh dari Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) bilah pisau tersebut, lalu datang Korban Salman dari arah samping sembari memukul kearah kepala Terdakwa sebanyak 1 kali kemudian Korban Salman kembali memukul ke arah kepala Terdakwa, namun ditangis

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 729/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa dengan posisi tangan kanan memegang 1 (satu) bilah pisau langsung menusukan pisau tersebut ke arah dada sebelah kiri Korban Salman sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa mencabut pisau yang tertancap di dada sebelah kiri Korban Salman, kemudian Korban Salman berjalan ke arah trotoar dan langsung terkapar dengan posisi terlentang di atas trotoar tersebut, sedangkan Terdakwa mengejar Saksi Ilham dan Saksi Sandi, namun dikarenakan banyak masyarakat yang mendekat, Terdakwa langsung berlari ke arah roda baso tahu sembari membuang pisau tersebut ke bawah roda baso tahu, kemudian Terdakwa melarikan diri kerumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Korban Salman dibawa oleh Saksi Ilham dan Saksi Sandi ke Rumah Sakit Immanuel Kota Bandung, namun pada saat berada di Rumah Sakit Immanuel Kota Bandung, Korban Salman dinyatakan sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 008065 tanggal 15 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Judith Tiara selaku Pimpinan/ Dr. Jaga yang menyatakan Sdr. Salman Alfarezi telah meninggal dunia di Rumah Sakit Immanuel pada tanggal 15 April 2024 jam 20.12 WIB;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diketahui bahwa ada unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan mengambil pisau di roda penjual baso tahu, dan berdasarkan keterangan Saksi Ilham dan Sandy, Terdakwa ada mengatakan dengan bahasa Sunda "maneh bisi paeh" yang artinya kamu bisa mati, dengan diambilnya sebilah pisau dapat dibuktikan adanya mens rea (niat) Terdakwa untuk menghunjamkan pisau tersebut kepada Korban dan hendak mengambil nyawa orang lain atau teman korban lain yang menurut Terdakwa mencoba mengeroyok Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Ilham dan Sandi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa awalnya menyerang Ilham Slias Sakon, namun bisa ditangkis oleh Ilham, kemudian Terdakwa berbalik menusuk Korban Salman dan mengenai dada kiri Korban yang berdasarkan Visum et Repertum, hunjaman pisau Terdakwa sampai menembus rongga dan menembus jantung Korban Salman, hal tersebut menandakan hunjaman pisau tersebut cukup kuat sampai menembus jantung Korban, fakta-fakta tersebut membuktikan adanya actus reus dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa orang lain, karena dengan menghunjamkan pisau ke arah dada kiri Korban dengan kuat akan berakibat kematian seseorang karena dada kiri terletak jantung yang sangat vital, berbeda jika Terdakwa

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 729/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghujamkan kearah paha korban atau tangan korban, tentu akan berbeda akibatnya dan dapat dikatakan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang mengambil pisau pemilik penjual baso tahu sebelum berduel dengan Korban, Ilham dan Sandy, jadi ada jeda waktu berfikir beberapa saat, kemudian menghujamkan pisau kearah dada sebelah kiri dan ada kata-kata “maneh bisi paeh” sebelum berkelahi dengan Korban, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah ada niat dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal dengan dolus eventualis, yang diartikan sengaja dengan kemungkinan, bahwa dengan membawa pisau tajam kemudian menusukkan ke dada korban, Terdakwa harus sudah mengetahui kemungkinan korban akan kehilangan nyawanya, hal ini dapat dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang dolus eventualis, yaitu kasus Supir Metromini maut yang secara ugul-ugulan membawa Metromini sehingga jatuh ke kali sunter yang mengandung merkuri yang mengakibatkan 33 orang penumpangnya meninggal dunia, Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 338 KUHP, karena supir seharusnya sudah mengetahui kemungkinan dengan membawa Metromini secara ugul-ugulan dan disana banyak jalan berlubang serta kondisi mobil yang tidak sehat, seharusnya supir sudah mengetahui resiko kecelakaan dan kemungkinan akan ada yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah korban pengeroyokan oleh Korban Salman, Ilham dan Sandy dan sebelumnya Terdakwa sudah disabet pisau cutter salah satu mereka yaitu Sandy dan mengenai bibir Terdakwa, dan hal tersebut jika memang terjadi Terdakwa dapat melaporkan balik Saksi Sandy yang telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya, dan Terdakwa tidak melakukannya dan setelah itu tidak ada mengajukan Visum et Repertum dan menurut Majelis Hakim jika perbuatan Terdakwa adalah membela diri atau membalas perbuatan Saksi Sandy, Ilham dan Korban Salman, maka hal tersebut merupakan pembalasan atau pembelaan diri yang tidak seimbang dan tidak dibenarkan karena Terdakwa mempunyai peluang untuk menghindar atau lari atau melaporkan ke pihak Kepolisian, bukan malah mengambil pisau dan menusukkan pisau ke dada kiri Korban Salman;

Hal ini sejalan dengan pendapat Pompe dan VOS yang mana mereka berpendapat penggunaan **perlindungan “noodweer” (Pasal 49 KUHP) tidak tertutup, asal saja jalan atau cara lain sudah tidak ada lagi untuk**

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 729/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghindar serangan atau ancaman serangan dan cara itu seimbang pula dengan tujuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati dengan unsur pembunuhan adalah dari niat (*mens rea*) sebelum dilakukannya perbuatan, pembunuhan dilakukan dengan niat yang dari awal untuk membunuh seseorang, sedangkan penganiayaan yang mengakibatkan mati, niat Terdakwa untuk melukai, namun pada akhirnya penganiayaan tersebut mengakibatkan seseorang menjadi mati;

Menimbang, bahwa sudah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan sebelumnya bahwa Terdakwa mengambil pisau dari penjual tukang baso tahu dan ada jeda waktu untuk berfikir, dan ada kata kata kamu bisa mati, serta menghunjamkan pisau dengan kuat kearah dada kiri korban sampai menembus jantung (arah yang vital), adalah niat membunuh yang ada sebelum dilakukannya perbuatan, berbeda dengan Terdakwa membawa sebilah kayu untuk memukul korban atau membawa senjata lain namun tidak dikenakan kearah yang vital, hal tersebut dapat dikatakan penganiayaan;

Menimbang, bahwa hukum berfungsi untuk merubah perilaku masyarakat yang tidak baik menjadi lebih baik, hal yang sangat tidak tenteram dan nyaman jika orang berperilaku main hakim sendiri, dengan sangat mudahnya menggunakan senjata tajam untuk melukai bahkan membuat nyawa orang lain melayang, jika hanya dengan diganggu, ditantang atau di hina, semua ada jalur hukum yang bisa ditembus, jika dibiarkan masyarakat akan kembali seperti zaman dahulu, barbar dan brutal, hal ini sejalan dengan berita akhir-akhir ini banyak kejadian koboy jalanan, yang dengan mudahnya mendapatkan senpi lalu ketika terjadi gesekan sedikit langsung melakukan penembakan ke orang tersebut, disanalah fungsi hukum untuk menertibkannya, bagaimana jika orang yang terbunuh sudah mempunyai keluarga dan anak-anak yang masih kecil, dan merupakan tulang punggung keluarga tentu hal tersebut akan berdampak panjang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pakaian korban yang telah meninggal dunia, dan jika dikembalikan kepada keluarga korban akan menimbulkan rasa sedih dan trauma, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap temannya sendiri dan dengan diawali dengan minum-minuman beralkohol;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa awalnya sudah hendak menyerahkan diri ke Kepolisian setelah melakukan perbuatannya;
- Terdakwa mendapatkan provokasi dari korban dan teman-teman korban untuk berduel;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 729/Pid.B/2024/PN Bdg



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Irvan Aviary Alias Aden Bin Toto Mulyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhamad Irvan Aviary Alias Aden Bin Toto Mulyanto dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam, untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh Kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sucipto, S.H., Novian Saputra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Al Atta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Rizki Budi Wibawa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Sucipto, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Novian Saputra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhammad Al Atta, S.H.